Soluciones Test – Tema 6
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **B — Art. 103.1 CE**: Dispone que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
2. **B — Art. 105 CE**: Establece la audiencia a los ciudadanos en la elaboración de disposiciones y actos administrativos.
3. **A — Art. 149.1.18ª CE**: Atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común (DF 1ª LPAC).
4. **B — Art. 55 LPAC**: El período de información o actuaciones previas tiene como fin conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
5. **C — Art. 57 LPAC**: Expresamente señala que contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
6. **B — Art. 54 LPAC**: Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
7. **B — Art. 58 LPAC**: La iniciación de oficio procede por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia.
8. **B — Art. 59 LPAC**: Propia iniciativa es la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto del hecho por el órgano competente para iniciar.
9. **C — Art. 60 LPAC**: Orden superior es la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente.
10. **B — Art. 61 LPAC**: La petición no vincula al órgano competente, pero este debe comunicar los motivos por los que no procede la iniciación.
11. **B — Art. 62 LPAC**: La presentación de denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado.
12. **A — Art. 62 LPAC**: Si se invoca perjuicio al patrimonio de AAPP, la no iniciación debe ser motivada y notificada a los denunciantes.
13. **C — Art. 66 LPAC**: Los antecedentes penales no forman parte de los requisitos generales de la solicitud de iniciación.
14. **B — Art. 66.1 LPAC**: Los interesados tienen derecho a exigir recibo acreditativo de la fecha y hora de presentación.
15. **B — Art. 66.2 LPAC**: Permite formular pretensiones plurales idénticas en una única solicitud.
16. **B — Art. 68.1 LPAC**: El plazo de subsanación de deficiencias en la solicitud es de 10 días.
17. **B — Art. 68.2 LPAC**: Podrá ampliarse hasta 5 días, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

18. **B — Art. 68.4 LPAC**: Si un obligado a relacionarse electrónicamente presenta solicitud presencial, se le requerirá subsanación electrónica, siendo la fecha de presentación la de la subsanación.
19. **B — Art. 68.3 LPAC**: La mejora voluntaria permite al órgano recabar del solicitante la modificación de su solicitud inicial.
20. **B — Art. 11.1 LPAC**: Para cualquier actuación general es suficiente con acreditar la identidad por cualquier medio legal.
21. **D — Art. 11.2 LPAC**: La firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables/comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias.
22. **B — Art. 16.4 LPAC**: Enumera los lugares de presentación de documentos (registros electrónicos, Correos, consulados y oficinas de asistencia).
23. **B — Art. 16.5 LPAC**: Los documentos presenciales se digitalizan y los originales se devuelven al interesado salvo excepciones.
24. **A — Art. 16.1 LPAC**: Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General.
25. **B — Art. 6.1 LPAC**: AGE, CCAA y EELL dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos.
26. **C — Art. 6.2 LPAC**: Los apoderamientos no podrán superar los 5 años de inscripción.
27. **B — Art. 6.2 LPAC**: Son revocables o prorrogables por períodos de hasta 5 años antes del vencimiento.
28. **D — Art. 6.3 LPAC**: Los tipos de poder son: general total, general ante una Administración, o para trámites específicos.
29. **A — Art. 30.2 LPAC**: Son hábiles todas las horas de un día hábil.
30. **B — Art. 30.2 LPAC**: En plazos por días, se entienden hábiles salvo ley o norma comunitaria en contrario, excluyendo sábados, domingos y festivos.
31. **B — Art. 30.4 LPAC**: Concluirá el mismo día del mes o año de vencimiento en que se produjo la notificación/publicación.
32. **A — Art. 30.4 LPAC**: Si no hubiera día equivalente en el mes de vencimiento, expira el último día de dicho mes.
33. **B — Art. 31 LPAC**: Lo presentado en día inhábil se entiende registrado en la primera hora del primer día hábil siguiente.
34. **B — Art. 32.1 LPAC**: La ampliación de plazos no podrá exceder de la mitad de los mismos.
35. **B — Art. 32.2 LPAC**: Es obligatoria la ampliación máxima en tramitaciones consulares o con trámites/interesados en el extranjero.
36. **B — Art. 32.3 LPAC**: En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
37. **B — Art. 33.1 LPAC**: La tramitación de urgencia reduce plazos a la mitad, salvo en solicitudes y recursos.

38. **B — Art. 33.2 LPAC**: No cabrá recurso alguno contra el acuerdo de tramitación de urgencia.
39. **B — Art. 70.1 LPAC**: Define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos que fundamentan la resolución.
40. **C — Art. 70.4 LPAC**: Excluye del expediente la información auxiliar o de apoyo como notas, borradores o juicios de valor.
41. **B — Art. 71.2 LPAC**: El despacho de expedientes exige guardar el riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.
42. **B — Art. 71.2 LPAC**: Su incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria y posible remoción del puesto.
43. **B — Art. 73.1 LPAC**: El plazo general para cumplimiento de trámites por el interesado es de 10 días.
44. **B — Art. 73.3 LPAC**: Se admitirá la actuación del interesado si se realiza antes o el mismo día de la notificación de la resolución de decaimiento.
45. **B — Art. 74 LPAC**: Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación.
46. **A — Art. 76.1 LPAC**: Las alegaciones pueden aducirse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
47. **B — Art. 77.2 LPAC**: El período de prueba es de entre 10 y 30 días.
48. **B — Art. 80.1 LPAC**: Salvo disposición en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
49. **A — Art. 81.2 LPAC**: Dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en responsabilidad patrimonial si la cuantía es \(\ge\) 50.000€.
50. **A — Art. 82.2 LPAC**: El plazo para el trámite de audiencia será no inferior a 10 días ni superior a 15.